

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/923/2011

अपीलार्थी श्री इंदरचंद सोनी, सामाजिक कार्यकर्ता, जवाहर चौक दुर्ग, जिला दुर्ग (छ0ग0)
विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय-छ0ग0 राज्य सूचना आयोग, रायपुर जिला-रायपुर (छ0ग0)
आदेश दिनांक 20.09.2013

प्रकरण प्रस्तुत। प्रकरण का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता श्री इंदरचंद सोनी के द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 09.06.2011 जनसूचना अधिकारी कार्यालय, छ0ग0 राज्य सूचना आयोग रायपुर के समक्ष प्रस्तुत कर जानकारी चाही गई थी। जनसूचना अधिकारी के द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 25.07.2011 को जनसूचना अधिकारी को पत्र लिखकर जानकारी प्रदाय कराने हेतु स्मरण कराया गया। परन्तु उसके बाद भी जानकारी प्राप्त न होने के कारण आयोग के समक्ष दिनांक 12.09.2011 को जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत की गई।

जनसूचना अधिकारी के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसमें लेख किया गया है, कि शिकायतकर्ता के आवेदन दिनांक 09.06.2011 के संदर्भ में चाही जानकारी उपलब्ध कराने हेतु उनके द्वारा लेखा शाखा प्रभारी को पत्र दिनांक 22.06.2011 के माध्यम से निर्देशित किया गया। परन्तु लेखा शाखा प्रभारी के द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। दिनांक 01.07.2011 को 17 पृष्ठों में जानकारी तैयार कर श्री शुक्ला लिपिक को उपलब्ध कराई गई एवं आंशिक जानकारी स्थापना शाखा से प्राप्त करने हेतु लिखा गया। उक्त जानकारी दिनांक 15.09.2011 को शिकायतकर्ता को निःशुल्क प्रेषित की गई। शिकायतकर्ता ने अपने तर्क में बताया कि उन्हें उनके आवेदन के बिंदु क्रमांक 01 की जानकारी 03 पृष्ठों में दी गई। परन्तु बिंदु क्रमांक 02 की जानकारी जनसूचना अधिकारी के द्वारा जानबूझकर छुपाई गई।

उपरोक्त विचारण के उपरांत जनसूचना अधिकारी श्री के0एल0साहू के द्वारा शिकायतकर्ता को उनके आवेदन पत्र दिनांक 09.06.2011 के बिंदु क्रमांक 01 की जानकारी उपलब्ध कराया जाना सिद्ध होता है परन्तु बिन्दु क्रमांक 02 की जानकारी शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराया जाना प्रमाणित नहीं होता।

जनसूचना अधिकारी के द्वारा शिकायतकर्ता को पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराये जाने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। जनसूचना अधिकारी श्री के0एल0 साहू छ0ग0 राज्य सूचना आयोग में लेखाधिकारी के पद पर पदस्थ थे। शिकायतकर्ता के द्वारा चाही जानकारी का संबंध लेखा शाखा से है। लेखाधिकारी होने के नाते उक्त जानकारी श्री के0एल0 साहू के पहुंच में होने को अमान्य नहीं किया जा सकता। श्री के0एल0साहू के द्वारा जनसूचना अधिकारी एवं लेखाधिकारी की हैसियत से चाही जानकारी तत्परता से उपलब्ध करानी चाहिए थी। उनके द्वारा शिकायतकर्ता के आवेदन का निराकरण विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर अर्थात् दिनांक 09.07.

2011 तक नहीं किया गया। अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत आवेदन पत्र का निराकरण 30 दिनों के भीतर करने हेतु जनसूचना अधिकारी बाध्य है। अतः श्री के0एल0 साहू अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दोषी पाये जाते हैं।

श्री के0एल0 साहू, तत्कालीन जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत 1,000/- रुपये (एक हजार रुपये) की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत शिकायत निराकृत की जाती है।

सही/-
(अनिल जोशी)
राज्य सूचना आयुक्त